

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7439/2555

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามมาเจสติก เจมส์

โจทก์ร่วม

นางวิยะดา วรรณโคตร กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 335 (7), มาตรา 335 (11), มาตรา 335 วรรคสอง, มาตรา 341

พฤติการณ์ที่จำเลยที่ 1 ลงบันทึกการนำพนักงานที่ตกแต่งเสร็จแล้วให้สูงกว่าพนักงานที่แท้จริงโดยมีเจตนาร่วมกับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เพื่อเอาผงบเงินและเศษชิ้นงานของโจทก์ร่วมไป ถือว่าเป็นการร่วมกันวางแผนโดยมีเจตนาลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในความครอบครองของโจทก์ร่วมไปโดยทุจริต เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ ไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง

(ธงชัย เสนามนตรี-อภีรัตน์ ลัดพลี-กฤษฎิ์จิรัฐ คุณาจิรภรณ์)

ศาลอาญาธนบุรี - นายยุทธนา คุ่มมี

ศาลอุทธรณ์ - นายพงษ์ธร จันทร์อุดม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ3799/2548

ต้น

หมายเหตุ